

## Hinweis / Notice

Akte: testakte

### Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

### English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

# Rubrum und Verfahrensbasis

## Gericht

Verwaltungsgericht Musterland, 5. Kammer, Geschäftsnummer 5 K 412/26 (Hauptsache) und 5 L 198/26 (Eilverfahren nach Paragraph 80 Absatz 5 VwGO).

## Verfahrensart

Anfechtungsklage gegen einen belastenden Verwaltungsakt (Gewerbeuntersagung) nach Paragraph 42 Absatz 1 Variante 1 VwGO, verbunden mit einem Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung nach Paragraph 80 Absatz 5 VwGO. Kein Anwaltszwang im ersten Rechtszug vor dem Verwaltungsgericht (Paragraph 67 Absatz 1 VwGO); die Klagerin ist gleichwohl anwaltlich vertreten.

## Beteiligte

Klagerin: Edelholz Berlin GmbH, Sägewerkstrasse 12, 12683 Musterstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Musterstadt unter HRB 88412. Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Massivholzmöbeln. Gesetzlicher Vertreter ist der alleinige Geschäftsführer Bernd Tasche, ladungsfähige Anschrift wie die Gesellschaft.

Beklagter: Bezirksamt Musterstadt, Ordnungsamt — Gewerbeangelegenheiten, Rathausplatz 1, 12681 Musterstadt, vertreten durch den Bezirksamtsleiter.

## Verfahrensbevollmächtigte

Für die Klagerin: Rechtsanwältin Hildegard Sauer, Sauer und Partner mbB, Marktallee 7, 12683 Musterstadt.

Der Beklagte wird durch das eigene Rechtsamt vertreten; ein Vertretungsschriftsatz ist zur Akte gereicht.

## Streitwert und Zuständigkeit

Vorläufiger Streitwert in der Hauptsache 20.000 Euro nach Paragraph 52 Absatz 1 GKG in Anlehnung an den Streitwertkatalog für die Verwaltungsgerichtsbarkeit (Jahresbetrag des erwarteten Gewinns als Anhaltspunkt); im Eilverfahren regelmäßig die Hälfte. Verwaltungsrechtsweg eröffnet nach Paragraph 40 Absatz 1 Satz 1 VwGO (öffentlich-rechtliche Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher Art). Sachliche Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts nach Paragraph 45 VwGO. Oertliche Zuständigkeit nach Paragraph 52 Nummer 3 VwGO (Sitz der betroffenen Betriebsstätte und Sitz der Behörde im Bezirk des Gerichts).

## Verfahrensstand bei Aktenübernahme

Untersagungsbescheid vom 04.05.2026, zugestellt am 06.05.2026, mit angeordneter sofortiger Vollziehung. Das nach Landesrecht vorgesehene Vorverfahren ist hier nicht eröffnet; gegen Verfügungen dieser Art ist die Klage unmittelbar statthaft (Paragraph 68 VwGO in Verbindung mit der landesrechtlichen Ausschlussregelung). Klage und Eilantrag sind am 27.05.2026 fristgerecht eingegangen und zugestellt. Die Behörde hat den Verwaltungsvorgang vorgelegt und Stellung genommen. Im Eilverfahren ist zeitnah zu entscheiden; in der Hauptsache ist ein Termin noch nicht bestimmt.

# Klage und Antrag nach Paragraf 80 Absatz 5 VwGO

Rechtsanwaeltin Hildegard Sauer, Marktallee 7, 12683 Musterstadt

An das Verwaltungsgericht Musterland

In dem Rechtsstreit der Edelholz Berlin GmbH, gesetzlich vertreten durch den Geschäftsfuehrer Bernd Tasche, Sägewerkstrasse 12, 12683 Musterstadt, Klaegerin und Antragstellerin, Prozessbevollmaechtigte Rechtsanwaeltin Sauer, gegen das Bezirksamt Musterstadt, Ordnungsamt, Rathausplatz 1, 12681 Musterstadt, Beklagten und Antragsgegner, erhebe ich namens und in Vollmacht der Klaegerin Anfechtungsklage und stelle zugleich einen Eilantrag.

## Antraege

1. Der Bescheid des Bezirksamts Musterstadt vom 04.05.2026 (Geschaeftszeichen ORD-GewU-2026-0337) wird aufgehoben.
2. Die aufschiebende Wirkung der Klage gegen die in Ziffer 1 des Bescheides ausgesprochene Gewerbeuntersagung wird wiederhergestellt; hinsichtlich der Zwangsgeldandrohung wird die aufschiebende Wirkung angeordnet.
3. Der Beklagte traegt die Kosten des Verfahrens.

## Sachverhalt

Die Klaegerin betreibt seit dem Jahr 2014 ein Handelsgewerbe mit Massivholzmoebeln mit einer Betriebsstaette in der Sägewerkstrasse 12 in Musterstadt. Geschäftsfuehrer und alleiniger Gesellschafter ist Herr Bernd Tasche.

Mit Bescheid vom 04.05.2026 untersagte der Beklagte der Klaegerin die Ausuebung des Gewerbes des Handels mit Moebeln sowie jede andere selbststaendige gewerbliche Taetigkeit und ordnete die sofortige Vollziehung an. Zur Begruendung fuehrte der Beklagte aus, die Klaegerin sei gewerberechtlich unzuverlaessig, weil sie Steuerrueckstaende von rund 48.000 Euro habe, Beitraege bei der Einzugsstelle nicht abfuehre und keine geordnete Buchfuehrung vorlege.

Die Darstellung trifft in dieser Schaerfe nicht zu. Die Klaegerin hat mit dem Finanzamt Musterstadt am 22.04.2026 eine Ratenzahlungsvereinbarung geschlossen und die erste Rate fristgerecht erbracht. Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens hat sich seit dem ersten Quartal 2026 spuerbar verbessert; ein neuer Großkunde ist gewonnen worden. Die Klaegerin ist daher willens und in der Lage, ihre oeffentlich-rechtlichen Zahlungspflichten geordnet zu eruellen.

Die sofortige Vollziehung ist nicht gerechtfertigt. Die Untersagung trifft die Klaegerin in ihrer wirtschaftlichen Existenz und vernichtet die Arbeitsplaetze von sieben Beschaeftigten, ohne dass eine konkrete Gefahr fuer die Allgemeinheit gerade die sofortige Schließung gebietet. Die Begruendung der sofortigen Vollziehung erschoept sich in formelhaften Wendungen und genuegt den Anforderungen des Paragraf 80 Absatz 3 VwGO nicht.

## Beweisangebote

- Zum Abschluss und zur Einhaltung der Ratenzahlungsvereinbarung: Ratenzahlungsvereinbarung des Finanzamts Musterstadt vom 22.04.2026 (Anlage K 3) sowie Zahlungsbeleg ueber die erste Rate.
- Zur verbesserten wirtschaftlichen Lage: Vernehmung des Geschäftsfuehrers Bernd Tasche sowie Vorlage der betriebswirtschaftlichen Auswertung des ersten Quartals 2026, die nachgereicht wird.

- Zur Hoehe und zur Entwicklung der Steuerrueckstaende: Rueckstandsaufstellung des Finanzamts Musterstadt (Anlage K 2) und Beiziehung der Steuerakte ueber das Finanzamt.

## **Anlagenverzeichnis**

- Anlage K 1: Untersagungsbescheid des Bezirksamts Musterstadt vom 04.05.2026.
- Anlage K 2: Rueckstandsaufstellung des Finanzamts Musterstadt vom 28.04.2026.
- Anlage K 3: Ratenzahlungsvereinbarung des Finanzamts Musterstadt vom 22.04.2026.

Sauer, Rechtsanwaeltin

# Klageerwiderung und Antragserwiderung der Behörde

Bezirksamt Musterstadt, Rechtsamt, Rathausplatz 1, 12681 Musterstadt

An das Verwaltungsgericht Musterland

In dem Rechtsstreit Edelholz Berlin GmbH gegen Bezirksamt Musterstadt, Geschäftsnummer 5 K 412/26 und 5 L 198/26, nehme ich fuer den Beklagten und Antragsgegner Stellung und beantrage:

## Antraege

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Der Antrag nach Paragraph 80 Absatz 5 VwGO wird abgelehnt.
3. Die Klaegerin traegt die Kosten des Verfahrens.

## Erwiderung

Die Gewerbeuntersagung ist rechtmässig. Rechtsgrundlage ist Paragraph 35 Absatz 1 Satz 1 GewO. Die Klaegerin ist gewerberechtlich unzuverlaessig, weil sie ueber einen laengeren Zeitraum ihren oeffentlich-rechtlichen Zahlungspflichten nicht nachgekommen ist und kein tragfaehiges Sanierungskonzept vorliegt.

Die Steuerrueckstaende betrugen zum Zeitpunkt des Bescheiderlasses 48.214 Euro und sind ueber mehr als achtzehn Monate angewachsen. Hinzu treten Beitragsrueckstaende bei der Einzugsstelle in Hoehe von 11.300 Euro, wie sich aus der Mitteilung der Einzugsstelle ergibt (Anlage B 1). Die Klaegerin hat trotz mehrfacher Aufforderung keine geordnete Gewinnermittlung und keine aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung vorgelegt.

Die am 22.04.2026 geschlossene Ratenzahlungsvereinbarung steht der Unzuverlaessigkeit nicht entgegen. Maßgeblich fuer die Beurteilung der Untersagungsverfuegung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten Behoerdenentscheidung. Eine erst kurz vor Bescheiderlass geschlossene Ratenzahlungsvereinbarung beseitigt die zuvor entstandene Unzuverlaessigkeit nicht, solange ein tragfaehiges und eingehaltenes Gesamtkonzept nicht erkennbar ist. Es wird mit Nichtwissen bestritten, dass die erste Rate vollstaendig und fristgerecht erbracht worden ist.

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist ausreichend begruendet. Das besondere oeffentliche Interesse ergibt sich daraus, dass ein wirtschaftlich unzuverlaessiges Unternehmen waehrend eines laufenden Klageverfahrens weiter am Wirtschaftsverkehr teilnimmt und neue Verbindlichkeiten zu Lasten der Allgemeinheit und der Glaebiger anhaeuften koennte.

## Beweisangebote

- Zur Hoehe und zur Dauer der Steuerrueckstaende: Beiziehung des Verwaltungsvorgangs und der beigezogenen Mitteilung des Finanzamts.
- Zu den Beitragsrueckstaenden bei der Einzugsstelle: Mitteilung der Einzugsstelle vom 30.04.2026 (Anlage B 1).
- Zum Fehlen einer geordneten Buchfuehrung: dienstliche Aeusserung des sachbearbeitenden Beamten Markus Beil.

## **Anlagenverzeichnis**

- Anlage B 1: Mitteilung der Einzugsstelle Musterstadt ueber Beitragsrueckstaende vom 30.04.2026.
- Rechtsamt des Bezirksamts Musterstadt

## Anlage K 1 — Gewerbeuntersagungsbescheid

Bezirksamt Musterstadt, Ordnungsamt — Gewerbeangelegenheiten, Rathausplatz 1, 12681 Musterstadt

Geschäftszeichen ORD-GewU-2026-0337, Bescheid vom 04.05.2026

An die Edelholz Berlin GmbH, gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer Bernd Tasche,  
Sägewerkstrasse 12, 12683 Musterstadt

### Tenor des Bescheides

1. Der Edelholz Berlin GmbH wird die Ausübung des Gewerbes des Handels mit Möbeln sowie jede andere selbstständige gewerbliche Tätigkeit untersagt.
2. Die Klägerin wird aufgefordert, die untersagte Tätigkeit binnen drei Wochen nach Zustellung dieses Bescheides einzustellen.
3. Die sofortige Vollziehung der Ziffer 1 wird angeordnet.
4. Für den Fall der Zuwiderhandlung wird ein Zwangsgeld in Höhe von 5.000 Euro angedroht.
5. Die Kosten des Verfahrens trägt die Adressatin; die Gebühr wird auf 350 Euro festgesetzt.

### Gruende

Rechtsgrundlage ist Paragraph 35 Absatz 1 Satz 1 GewO. Danach ist die Ausübung eines Gewerbes zu untersagen, wenn Tatsachen vorliegen, die die Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden dartun, und die Untersagung zum Schutz der Allgemeinheit erforderlich ist.

Die Adressatin ist unzuverlässig. Sie hat Steuerrückstände von 48.214 Euro, die über mehr als achtzehn Monate angewachsen sind, sowie Beitragsrückstände bei der Einzugsstelle von 11.300 Euro. Eine geordnete Buchführung und eine aktuelle Gewinnermittlung wurden trotz Aufforderung nicht vorgelegt. Die Gesamtschau begründet die Prognose, dass die Adressatin auch künftig ihren öffentlich-rechtlichen Pflichten nicht ordnungsgemäss nachkommen wird.

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung erfolgt im öffentlichen Interesse, weil das Anwachsen weiterer Rückstände während eines etwaigen Klageverfahrens zu verhindern ist.

### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim Verwaltungsgericht Musterland erhoben werden.

## Anlage K 2 — Rueckstandsaufstellung des Finanzamts

Finanzamt Musterstadt, Steinweg 4, 12681 Musterstadt

Rueckstandsaufstellung zum Stand 28.04.2026, Steuernummer 00/000/00000

Steuerpflichtige: Edelholz Berlin GmbH, Sägewerkstrasse 12, 12683 Musterstadt

| Position | Steuerart und Zeitraum            | Faelligkeit | Betrag in Euro |
|----------|-----------------------------------|-------------|----------------|
| 1        | Umsatzsteuer 2024                 | 10.02.2025  | 18.640         |
| 2        | Koerperschaftsteuer 2024          | 10.03.2025  | 12.180         |
| 3        | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 2025 | laufend     | 11.394         |
| 4        | Saeumniszuschlaege und Zinsen     | laufend     | 6.000          |
|          | Summe der Rueckstaende            |             | 48.214         |

Auf die vorgenannten Rueckstaende ist am 22.04.2026 eine Ratenzahlungsvereinbarung geschlossen worden (vergleiche Anlage K 3). Die erste Rate ist nach dem internen Buchungsstand am 30.04.2026 eingegangen; eine vollstaendige Tilgung ist bis zum vereinbarten Endtermin noch nicht erfolgt.



## Anlage K 3 — Ratenzahlungsvereinbarung

Finanzamt Musterstadt, Steinweg 4, 12681 Musterstadt

Ratenzahlungsvereinbarung vom 22.04.2026, Aktenzeichen Stundung ST-2026-0091

Steuerpflichtige: Edelholz Berlin GmbH, gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer Bernd Tasche, Sägewerkstrasse 12, 12683 Musterstadt

### Inhalt der Vereinbarung

1. Die Steuerpflichtige und das Finanzamt Musterstadt sind sich einig, dass die zum 28.04.2026 bestehenden Rückstände von 48.214 Euro in monatlichen Raten von 4.000 Euro getilgt werden.
2. Die erste Rate ist bis zum 30.04.2026 fällig; die weiteren Raten jeweils zum Letzten eines Monats.
3. Bei Verzug mit mehr als einer Rate wird die gesamte Restschuld sofort fällig; die Vereinbarung entfällt.
4. Laufende Steuern und Vorauszahlungen sind zusätzlich und pünktlich zu entrichten.

Die Vereinbarung wurde von beiden Seiten unterzeichnet. Auf die Überweisung der ersten Rate auf das Konto DE00 0000 0000 0000 0000 00 wird der Zahlungsbeleg nachgereicht.

## Anlage B 1 — Mitteilung der Einzugsstelle ueber Beitragsrueckstaende

Einzugsstelle Musterstadt, Geschaeftsstelle Beitragseinzug, Hafenweg 3, 12683 Musterstadt

Mitteilung vom 30.04.2026 an das Bezirksamt Musterstadt, Ordnungsamt

Betrifft: Edelholz Berlin GmbH, Sägewerkstrasse 12, 12683 Musterstadt, Betriebsnummer 00000000

### Mitteilung

Auf die Anfrage des Bezirksamts Musterstadt wird mitgeteilt, dass die genannte Arbeitgeberin mit der Abfuehrung von Beitraegen rueckstaendig ist.

| Position | Zeitraum                           | Betrag in Euro |
|----------|------------------------------------|----------------|
| 1        | Beitraege August bis Dezember 2025 | 7.800          |
| 2        | Beitraege Januar bis Maerz 2026    | 3.500          |
|          | Summe                              | 11.300         |

Eine Stundungs- oder Ratenzahlungsvereinbarung mit der Einzugsstelle besteht nach dem hiesigen Stand nicht. Mahnungen sind unter dem 15.02.2026 und dem 18.03.2026 ergangen.

## Hinweis nach Paragraph 86 Absatz 3 VwGO und Aufklaerungsbeschluss-Entwurf

Entwurf zur richterlichen Pruefung. Kein automatisierter Letztentscheid.

### Hinweis nach Paragraph 86 Absatz 3 VwGO

1. Die Klaegerin wird darauf hingewiesen, dass die behauptete Verbesserung der wirtschaftlichen Lage und die fristgerechte Erbringung der ersten Rate bislang nicht belegt sind. Es wird angeregt, den Zahlungsbeleg ueber die erste Rate und die betriebswirtschaftliche Auswertung des ersten Quartals 2026 vorzulegen.
2. Der Beklagte wird darauf hingewiesen, dass das pauschale Bestreiten der ersten Ratenzahlung mit Nichtwissen vor dem Hintergrund des Buchungsstands des Finanzamts (Anlage K 2) der Aufklaerung bedarf; insoweit wird um konkrete Stellungnahme gebeten.
3. Beide Beteiligte werden darauf hingewiesen, dass fuer die Anfechtungsklage gegen die Gewerbeuntersagung der maßgebliche Beurteilungszeitpunkt streitentscheidend sein kann; hierzu wird Gelegenheit zur Stellungnahme binnen zwei Wochen gegeben.

### Aufklaerungsbeschluss-Entwurf nach Paragraph 86 Absatz 1 VwGO

Das Gericht klaert den Sachverhalt von Amts wegen auf. Es soll Beweis erhoben und ermittelt werden

1. ueber Hoehe, Dauer und Entwicklung der Steuerrueckstaende der Klaegerin sowie ueber Bestand und Einhaltung der Ratenzahlungsvereinbarung vom 22.04.2026 durch Beiziehung der Steuerakte des Finanzamts Musterstadt (Paragraph 99 VwGO),
2. ueber Hoehe und Fortbestand der Beitragsrueckstaende bei der Einzugsstelle durch Beiziehung der einschlaegigen Vorgaenge der Einzugsstelle und ergaenzende amtliche Auskunft,
3. ueber das Fehlen einer geordneten Buchfuehrung durch Vernehmung des sachbearbeitenden Beamten Markus Beil als Zeugen und durch Aufgabe an die Klaegerin, die betriebswirtschaftliche Auswertung des ersten Quartals 2026 vorzulegen.

Die Behoerde wird nach Paragraph 99 Absatz 1 Satz 1 VwGO aufgefordert, den vollstaendigen Verwaltungsvorgang sowie die beigezogene Mitteilung des Finanzamts vorzulegen.

Anknuepfungstatsachen sind der Untersagungsbescheid (Anlage K 1), die Rueckstandsaufstellung (Anlage K 2), die Ratenzahlungsvereinbarung (Anlage K 3) und die Mitteilung der Einzugsstelle (Anlage B 1).

Im Eilverfahren 5 L 198/26 entscheidet das Gericht auf der Grundlage der praesenten Akten und der bisherigen Glaubhaftmachung; die vorstehende Beweiserhebung bleibt der Hauptsache vorbehalten.

## Urteilsentwurf

Entwurf zur richterlichen Pruefung; er unterstellt das Ergebnis der Amtsermittlung (im maßgeblichen Beurteilungszeitpunkt fortbestehende erhebliche Steuer- und Beitragsrueckstaende, kein tragfaehiges Sanierungskonzept) und dient als Tenor- und Begruendungsgeruest fuer die Hauptsache. Die Letztentscheidung trifft der Mensch.

### Rubrum

Verwaltungsgericht Musterland, 5. Kammer, Geschaeftsnummer 5 K 412/26. In dem Verwaltungsrechtsstreit der Edelhoiz Berlin GmbH, Klaegerin, gegen das Bezirksamt Musterstadt, Beklagten, wegen Gewerbeuntersagung.

### Tenor

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Klaegerin traegt die Kosten des Verfahrens.
3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorlaeufig vollstreckbar. Die Klaegerin darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Hoehe des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht der Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Hoehe leistet.

### Tatbestand

Die Klaegerin wendet sich gegen eine Gewerbeuntersagung. Sie betreibt einen Handel mit Massivholzmoebeln. Mit Bescheid vom 04.05.2026 untersagte der Beklagte ihr die Ausuebung des Gewerbes und jeder selbststaendigen gewerblichen Taetigkeit nach Paragraph 35 Absatz 1 GewO und ordnete die sofortige Vollziehung an. Zur Begruendung verwies der Beklagte auf Steuerrueckstaende von 48.214 Euro, Beitragsrueckstaende bei der Einzugsstelle von 11.300 Euro und das Fehlen einer geordneten Buchfuehrung.

Die Klaegerin haelt sich fuer zuverlaessig. Sie verweist auf eine am 22.04.2026 geschlossene Ratenzahlungsvereinbarung mit dem Finanzamt und eine verbesserte wirtschaftliche Lage. Der Beklagte tritt dem entgegen und haelt die Vereinbarung fuer nicht tragfaehig.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Klageschrift, die Stellungnahme des Beklagten, die Anlagen und den beigezogenen Verwaltungsvorgang Bezug genommen.

### Entscheidungsgruende

Die zulaessige Klage ist unbegruendet.

Die Anfechtungsklage ist statthaft (Paragraph 42 Absatz 1 Variante 1 VwGO) und die Klaegerin klagebefugt (Paragraph 42 Absatz 2 VwGO), weil die Untersagung sie in ihrer Gewerbefreiheit aus Paragraph 1 GewO und Artikel 12 Absatz 1 des Grundgesetzes beruehrt. Die uebrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor.

Die Klage ist unbegruendet. Der Bescheid vom 04.05.2026 ist rechtmuessig und verletzt die Klaegerin nicht in ihren Rechten (Paragraph 113 Absatz 1 Satz 1 VwGO). Rechtsgrundlage ist Paragraph 35 Absatz 1 Satz 1 GewO. Maßgeblicher Zeitpunkt fuer die Beurteilung der Rechtmuessigkeit der Untersagungsverfuegung ist die letzte Behoerdenentscheidung.

Die Klaegerin war zu diesem Zeitpunkt unzuverlaessig. Die Unzuverlaessigkeit folgt aus der nicht ordnungsgemaessen Erfuellung steuerlicher und beitragsrechtlicher Pflichten ueber einen erheblichen Zeitraum. Die Steuerrueckstaende von 48.214 Euro sind ueber mehr als achtzehn Monate angewachsen; hinzu treten Beitragsrueckstaende von 11.300 Euro. Eine geordnete Buchfuehrung lag nicht vor. Die am 22.04.2026 geschlossene Ratenzahlungsvereinbarung beseitigt die Unzuverlaessigkeit nicht, weil sie kurz vor Bescheiderlass abgeschlossen wurde, die Beitragsrueckstaende nicht erfasst und ein tragfaehiges, bereits umgesetztes Gesamtkonzept zur dauerhaften Erfuellung der oeffentlich-rechtlichen Pflichten nicht erkennbar war.

Die Untersagung war zum Schutz der Allgemeinheit erforderlich und verhaeltnismaessig. Ein milderes, gleich geeignetes Mittel war nicht ersichtlich; die Untersagung der gesamten selbststaendigen Taetigkeit ist von Paragraf 35 Absatz 1 Satz 2 GewO gedeckt, wenn die Unzuverlaessigkeit gewerbeuebergreifend ist.

Die Kostenentscheidung beruht auf Paragraf 154 Absatz 1 VwGO, die Entscheidung zur vorlaeufigen Vollstreckbarkeit auf Paragraf 167 VwGO in Verbindung mit den Paragrafen 708 Nummer 11, 711 ZPO.

## **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom Oberverwaltungsgericht zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Verwaltungsgericht Musterland zu beantragen (Paragrafen 124, 124a VwGO). Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen; innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung sind die Gruende darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist.